



STATUTO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 20.06.2001

Modificato con del con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 3.4.2007

Modificato con del con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 21.12.2015

Modificato con del con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 3.5.2022

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	4
CAPO I - PRINCIPI GENERALI	4
Art. 1 - Disposizioni Generali.....	4
Art. 2 - Rappresentanza e tutela della comunità.....	4
Art. 3 - Elementi distintivi: territorio, sede comunale, gonfalone e titolo di città	5
Art. 4 - Area metropolitana e Città metropolitana	5
Art. 5 - Funzioni e finalità del Comune	5
Art. 6 - Programmazione e partecipazione.....	7
Art. 7 - Condizioni di pari opportunità nella struttura organizzativa del Comune	7
Art. 8 - Pubblicità e informazione.....	7
CAPO II - ATTIVITA' NORMATIVA	8
Art. 9 - Statuto	8
Art. 10 - Regolamenti	8
TITOLO II - GLI ORGANI COMUNALI	9
CAPO I - PRINCIPI GENERALI	9
Art. 11 - Sede e funzioni generali	9
Art. 12 - Pubblicità delle spese elettorali	9
Art. 13 - Iniziativa di proposte consiliari	9
CAPO II - CONSIGLIO COMUNALE	9
Art. 14 - Ruolo e competenze generali del Consiglio Comunale.....	9
Art. 15 - Norme generali di funzionamento e pubblicità dei lavori del Consiglio Comunale....	10
Art. 16 - Linee programmatiche di mandato	10
Art. 17 - Funzioni di indirizzo politico-amministrativo	11
Art. 18 - Funzioni di controllo politico-amministrativo.....	11
Art. 19 - Nomine dei rappresentanti	11
Art. 20 - Prerogative dei Consiglieri Comunali.....	11
Art. 21 - Decadenza per mancata partecipazione alle sedute consiliari	12
Art. 22 - Il Consigliere anziano.....	12
Art. 23 - I gruppi consiliari e la Conferenza dei capigruppo	12
Art. 24 - Presidente del Consiglio Comunale e ufficio di presidenza	13
Art. 25 - Commissioni Consiliari.....	13
Art. 26 - Commissioni miste	14
CAPO III - SINDACO	14
Art. 27 - Ruolo e funzioni	14
Art. 28 - Attribuzioni di amministrazione	15
Art. 29 - Attribuzioni di vigilanza.....	15
Art. 30 - Il Vicesindaco	15
Art. 31 - Deleghe del Sindaco	15

CAPO IV - GIUNTA COMUNALE	16
Art. 32 - Composizione	16
Art. 33 - Nomina	16
Art. 34 - Ruolo e competenze generali	16
Art. 35 - Esercizio delle funzioni.....	17
TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIFENSORE CIVICO	18
CAPO I - PARTECIPAZIONE.....	18
Art. 36 - Rapporti tra Comune e realtà associative	18
Art. 37 - Consulte di quartiere	18
Art. 38 - Comitato di coordinamento delle consulte di quartiere.....	18
Art. 39 - Consulta dei cittadini stranieri.....	19
Art. 40 - Altre forme di consultazione	19
Art. 41 - Istanze e petizioni	19
Art. 42 - Proposte	19
Art. 43 - Partecipazione alla formazione degli atti amministrativi	20
Art. 44 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini e delle cittadine.....	20
Art. 45 - Ufficio relazioni con il pubblico e promozione dei diritti del cittadino	20
CAPO II - REFERENDUM	21
Art. 46 - Referendum.....	21
Art. 47 - Validità dei referendum ed adempimenti conseguenti	21
Art. 48 - Modalità di svolgimento del Referendum.....	22
TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE.....	23
CAPO I - FORME DI COLLABORAZIONE.....	23
Art. 49 - Principi generali.....	23
Art. 50 - Convenzioni	23
Art. 51 - Consorzi	23
Art. 52 - Accordi di programma.....	24
Art. 53 - Obbligo di relazione	24
CAPO II - GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI	24
Art. 54 - Servizi pubblici comunali	24
Art. 55 - Forme di gestione dei servizi pubblici	24
Art. 56 - La concessione di servizi a terzi	24
Art. 57 - Le aziende speciali	25
Art. 58 - Le istituzioni comunali	25
Art. 59 - Le società per azioni o a responsabilità limitata	26
CAPO III - PRINCIPI FINANZIARI	26
Art. 60 - La programmazione di bilancio	26
Art. 61 - Il programma triennale dei lavori pubblici	26

Art. 62 - Attuazione del Bilancio	27
Art. 63 -Le risorse per la gestione corrente.....	27
Art. 64 - Le risorse per gli investimenti.....	27
Art. 65 - Il collegio dei revisori dei conti	27
Art. 66 - Il rendiconto della gestione	28
Art. 67 - Controllo di gestione	28
Art. 68 - Tesoreria e riscossioni delle entrate	28
CAPO IV - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	28
Art. 69 - Principi generali e criteri di organizzazione	28
Art. 70 - Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi	29
Art. 71 - Il Segretario Generale	29
Art. 72 - Il Vice-Segretario Generale	30
Art. 73 - Dirigenza	30
Art. 74 - Comitato di direzione	30
Art. 75 - Patrocinio legale	31
TITOLO V - DISPOSIZIONE TRANSITORIE E FINALI	32
CAPO I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	32
Art. 76 - Regolamenti e disposizioni vigenti	32

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Disposizioni Generali

La comunità di Corsico, ispirata ai principi della resistenza antifascista, alla quale ha dato rilevante contributo, è autonoma nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica e realizza il proprio indirizzo politico-amministrativo attraverso l'esercizio delle proprie volontà, libere e democratiche, e dei poteri previsti e disciplinati dal presente Statuto.

Nel rispetto dei principi costituzionali e con riferimento all'ambito delle funzioni proprie determinate dalle leggi e di quelle attribuite e delegate, il Comune è soggetto istituzionale autonomo nell'ambito della ripartizione territoriale della Repubblica. Il rapporto fra il Comune, la Città metropolitana, la Regione e gli altri enti locali si ispira ai criteri della collaborazione, della sussidiarietà, della cooperazione e dell'associazionismo nel pieno rispetto delle rispettive posizioni istituzionali.

Il Comune ha potestà normativa che esercita secondo le disposizioni di legge e del presente Statuto. Nell'ambito delle leggi, anche con riferimento al coordinamento della finanza pubblica, il Comune ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.

Il Comune opera per realizzare le volontà espresse dalla comunità con riferimento agli interessi dei cittadini e delle cittadine anche attraverso la collaborazione e cooperazione con soggetti pubblici e privati; promuove, altresì, la partecipazione della comunità stessa alle scelte politico-amministrative.

Il Comune promuove, favorisce e indirizza l'attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità.

Art. 2 - Rappresentanza e tutela della comunità

Il Comune rappresenta gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati per le attività e funzioni attinenti alla popolazione e al territorio. La tutela di tali interessi può riferirsi ad ogni attività, anche al di fuori dei confini comunali, che comunque possa incidere sulla salute e sulla sicurezza della popolazione.

Il Comune assume come valori e principi costitutivi della comunità locale, nelle relazioni sociali e nell'attività istituzionale, il rispetto e la promozione della dignità della persona, la pratica attiva della tolleranza e dell'accoglienza ospitale; riconosce i diritti sociali di cittadinanza a tutte le persone che vivono e operano nel proprio territorio; valorizza le diverse specificità etniche, religiose e culturali come fattori d'integrazione e di scambio capaci di contribuire al comune progresso.

Il Comune provvede a coordinare l'erogazione dei servizi resi da soggetti pubblici e privati e i tempi per la fruizione degli stessi al fine di armonizzare il loro espletamento con le esigenze complessive e generali della comunità.

Il Comune promuove, a salvaguardia dei valori ambientali ed in nome delle generazioni future, l'equilibrato assetto del territorio; si impegna a garantire uno sviluppo ecologicamente sostenibile fondato sulla tutela dell'ambiente e sul miglioramento della qualità della vita; tutela, accresce e valorizza le risorse ambientali e naturali presenti nel territorio, assumendo iniziative idonee a renderle fruibili ai cittadini.

Il Segretario Generale svolge le funzioni previste dall'articolo 97 del d.lgs. n. 267/2000 e ogni altra funzione attribuita da regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Art. 72 - Il Vice-Segretario Generale

Il Vicesegretario Generale svolge le funzioni vicarie del Segretario Generale coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.

Il Vicesegretario generale è nominato dal Sindaco tra le figure apicali dell'ente in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge. In mancanza di figure apicali in possesso dei suddetti requisiti le modalità di nomina del Vicesegretario sono disciplinate dal Regolamento Uffici e Servizi nel rispetto della normativa vigente.

Art. 73 - Dirigenza

I settori previsti dalla macrostruttura del Comune sono affidati alla responsabilità dei Dirigenti cui il Sindaco abbia attribuito le funzioni per la loro direzione.

I Dirigenti titolari delle funzioni di direzione, per la traduzione operativa degli atti di indirizzo deliberati dal Consiglio Comunale, coadiuvano la Giunta nella definizione dei programmi annuali e pluriennali diretti a realizzarli.

I Dirigenti possiedono la titolarità esclusiva delle competenze gestionali loro proprie ai sensi di legge e di regolamento rispetto agli incarichi loro conferiti.

I Dirigenti adottano gli occorrenti atti e assumono le opportune iniziative per l'appropriata gestione delle risorse umane e finanziarie che l'amministrazione ha attribuito alla loro direzione.

I Dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato alcune delle competenze comprese nelle proprie funzioni a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'abito degli uffici a essi assegnati. In linea con quanto previsto dal comma 1 bis dall'articolo 17 del d.lgs. n. 165/2001 ai dipendenti delegati non si applica quanto previsto dall'articolo 2103 del Codice Civile.

Art. 74 - Comitato di direzione

Il comitato di direzione è l'organismo collegiale deputato ad istruire, affrontare e risolvere, eventualmente anche in forma consultiva o propositiva ai competenti organi di governo dell'ente, ogni questione concernente le attività di gestione di interesse comunale, con particolare riguardo a quelle aventi un'implicazione organizzativa intersettoriale.

Il comitato collabora nell'attuazione degli obiettivi intersettoriali dell'ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche e normative ritenute necessarie od opportune per realizzare una costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro.

Il comitato definisce, altresì, le linee di indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale, nel rispetto delle prerogative proprie dei singoli dirigenti.

Il comitato di direzione, composto dai dirigenti titolari di funzioni di direzione individuati dal Sindaco, è coordinato dal Segretario Generale, o dal Vice-Segretario in sua assenza, i quali ne fanno parte di diritto. Il Sindaco o gli Assessori da lui delegati hanno diritto a intervenire in ogni riunione dello stesso.

Art. 75 - Patrocinio legale

Il Comune, anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile nei confronti di un suo Amministratore, del Segretario Generale, di un suo Dirigente o di un suo dipendente, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'inizio del procedimento facendo assistere il medesimo da un legale di comune gradimento.

In caso di procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'ente chiederà la restituzione agli interessati di tutti gli oneri sostenuti per la difesa in ogni grado di giudizio.

TITOLO V - DISPOSIZIONE TRANSITORIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 76 - Regolamenti e disposizioni vigenti

Sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto o delle loro revisioni ed integrazioni, continuano ad applicarsi, se e in quanto compatibili con lo Statuto stesso, le vigenti norme regolamentari comunali, nonché le altre norme statali che disciplinano la materia.

Con l'adozione del presente Statuto tutte le disposizioni in contrasto con lo stesso sono da ritenersi abrogate.